

ŽALOBA

*Žalobce:**

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.
IČO: 46070516
Se sídlem: Husitská 191/8, 417 41 Krupka
Zastoupen: Miroslavem Brožkem, předsedou spolku

*Žalovaní:**

- **Ing. Marek Vaniš**, nar. 30. 6. 1989, bytem Libušín 622, 417 41 Krupka
- **Jaromír Pivoňka**, nar. 19. 12. 1983, bytem Dolní 176, 417 41 Vrchoslav
- **Gustav Vlach**, nar. 22. 9. 1961, bytem Husitská 10/31, 417 41 Krupka
- **Martin Kulík**, nar. 30. 11. 1981, bytem Boženy Němcové 168/3, 417 41 Krupka

I. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

Podle § 86 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“) je pro řízení místně příslušný soud v místě sídla žalovaného, nebo soud v místě, kde měla škoda vzniknout. Protože všichni žalovaní mají sídlo/místo pobytu v okrese Teplice a spolek sídlí v Krupce, je místně příslušný **Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Teplice** nebo obecný soud pro žalované (Okresní soud Teplice). Vzhledem k předmětu řízení a již probíhajícím sporům před Krajským soudem v Ústí nad Labem navrhuje, aby věc projednal **Krajský soud v Ústí nad Labem** jako soud obecně věcně příslušný pro řízení podle § 202 a násl. o.s.ř. (řádné civilní řízení).

II. PŘEDMĚT ŘÍZENÍ

Žalobce se domáhá zaplacení náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení, které žalovaní způsobili žalobci svým protiprávním jednáním v době, kdy vykonávali funkce vedoucích oddílů žalobce.

III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

- Žalobce je občanský spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, jehož statutárním orgánem je předseda.
- Žalovaní byli v době rozhodné (2020–2023) členy žalobce a vykonávali funkce vedoucích oddílů (stolní tenis, lyžování, karate).
- Jako vedoucí oddílů měli žalovaní povinnost spravovat majetek žalobce, vyúčtovávat příjmy a výdaje a řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim pro činnost oddílů.
- Žalovaní svým jednáním porušili povinnosti vyplývající ze stanov, ze zákona a z dohody s předsedou spolku, čímž způsobili žalobci značnou majetkovou i nemajetkovou újmu.

IV. SKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ KE KAŽDÉMU ŽALOVANÉMU

A. Ing. Marek Vaniš

Vedoucí oddílu stolního tenisu žalobce v letech 2020–2023.

Skutek	Částka (Kč)	Důkaz
--------	-------------	-------

Nevyúčtované členské příspěvky vybírané	576 000	Vlastní přiznání žalovaného při výsledku
Náklady za energie (plyn 31 960 Kč + ele	41 860	Faktury za energie na provozovnu Husitsk
Celkem ke kladnému nároku	**617 860**	

Kromě toho žalovaný:

neoprávněně jednal jménem žalobce po odvolání zmocnění (6. 11. 2023),
nepředložil dokumentaci k dotacím Národní sportovní agentury,
svolával neoprávněné schůze a pokoušel se převést majetek žalobce na Město Krupka.

B. Jaromír Pivoňka

Vedoucí oddílu stolního tenisu žalobce, spolupůsobil při správě pokladny a příspěvků.

Skutek	Částka (Kč)	Důkaz
Nevydaná pokladna oddílu stolního tenisu	72 593	Evidence pokladny; výzva ze dne 14. 11.
Nevyúčtované příspěvky (podíl na společn	288 000 (1/2 z 576 000)	Důkazy o společném výběru
Celkem ke kladnému nároku	**360 593**	

C. Gustav Vlach

Vedoucí lyžařského oddílu žalobce.

Skutek	Částka (Kč)	Důkaz
Náklady lyžařského areálu (odhad za roky	256 000	Provozní náklady areálu; výzva ze dne 6.
Nevydaná pokladna lyžařského oddílu (sta	132 523	Evidence pokladny; výzva ze dne 6. 11. 2
Pokuty Lesy ČR vzniklé provozem areálu	280 000	Rozhodnutí/správní delikt
Členské příspěvky lyžařského oddílu (odh	63 200	Výzva ze dne 6. 11. 2023
Celkem ke kladnému nároku	**731 723**	

D. Martin Kulík

Vedoucí oddílu karate žalobce.

Skutek	Částka (Kč)	Důkaz
Neuhrazené členské příspěvky a oddílové	100 000 (odhad)	Interní evidence; korespondence
Celkem ke kladnému nároku	**100 000**	

V. CELKOVÝ ROZSAH ŠKODY

Žalovaný	Přímá majetková škoda (Kč)
Marek Vaniš	617 860
Jaromír Pivoňka	360 593
Gustav Vlach	731 723
Martin Kulík	100 000
Celkem	**1 810 176**

K tomu žalobce uplatňuje:

****Náhradu nemajetkové újmy**** (poškození pověsti, náklady na právní zastoupení v soudních sporech způsobených žalovanými): ****200 000 Kč****

****Úroky z prodlení**** dle ****§ 1970 OZ**** od data vzniku jednotlivých pohledávek do zaplacení.

****Náklady řízení**** podle § 142 o.s.ř.

VI. PRÁVNÍ KVALIFIKACE

1. Náhrada škody dle § 2910 OZ

Žalovaní porušili svou povinnost řádně hospodařit s majetkem žalobce (§ 159 OZ – péče řádného hospodáře). Tímto porušením způsobili žalobci škodu, za kterou odpovídají podle § 2910 OZ.

2. Soudručná odpovědnost (Vaniš a Pivoňka)

Žalovaní Vaniš a Pivoňka jednali společně při správě prostředků oddílu stolního tenisu. Odpovídají společně a nerozdílně (§ 2915 OZ).

3. Bezdůvodné obohacení dle § 2991 OZ

Žalovaní se obohatili na úkor žalobce tím, že zadržují nebo zadržovali finanční prostředky náležející žalobci. Podle § 2991 a násl. OZ jsou povinni toto obohacení vydat.

4. Zákaz zneužití práva (§ 8 OZ) – subsidiárně

Žalovaní se soudními nároky na neplatnost vyloučení snaží legitimizovat své postavení, ačkoli sami svým jednáním způsobili škodu. Toto jednání představuje zneužití práva.

VII. DŮKAZY

1. Výpisy z bankovního účtu žalobce č. 2401649002/5500 za roky 2020–2023.
 2. Zápis z mimořádné schůze výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023.
 3. Předžalobní výzvy ze dne 6. 11. 2023 a 14. 11. 2023 s doručenkami.
 4. Úřední záznam Policie ČR č.j. KRPU-14087-27/TC-2024-040915 (přiznání Vaniše).
 5. Faktury za energie na adresu Husitská 191/8, Krupka.
 6. Evidence pokladen lyžařského a stolnětenisového oddílu.
 7. Korespondence (e-maily, datové zprávy) mezi žalovanými a předsedou spolku.
 8. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 68 Cm 87/2024-60 (prokazující existenci sporu).
 9. Trestní oznámení žalobce ze dne 25. 1. 2024.
 10. Znalecký posudek na vyčíslení škody (bude doplněn).
-

VIII. ŽALOBNÍ NÁVRH

Žalobce navrhuje, aby soud vydal toto rozhodnutí:

Výrok I.

Žalovaný **Ing. Marek Vaniš** je povinen zaplatit žalobci částku **617 860 Kč** s příslušnými úroky z prodlení dle § 1970 OZ od vzniku jednotlivých pohledávek do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Výrok II.

Žalovaný **Jaromír Pivoňka** je povinen zaplatit žalobci částku **360 593 Kč** s příslušnými úroky z prodlení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Výrok III.

Žalovaný **Gustav Vlach** je povinen zaplatit žalobci částku **731 723 Kč** s příslušnými úroky z prodlení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Výrok IV.

Žalovaný **Martin Kulík** je povinen zaplatit žalobci částku **100 000 Kč** s příslušnými úroky z prodlení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Výrok V.

Žalovaní **Ing. Marek Vaniš a Jaromír Pivoňka** odpovídají společně a nerozdílně za škodu způsobenou při správě oddílu stolního tenisu.

Výrok VI.

Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci náhradu nemajetkové újmy ve výši **200 000 Kč**.

Výrok VII.

Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci náklady řízení, včetně nákladů právního zastoupení.

Subsidárně – předběžné opatření

Pokud by soud shledal hrozbu zmaření výkonu rozhodnutí, navrhuje žalobce nařízení předběžného opatření ve formě zajištění majetku žalovaných.

IX. ZÁVĚR

Žalobce dlouhodobě a aktivně usiloval o smírné řešení sporu. Žalovaní byli opakovaně vyzýváni k nápravě, a to formálně i neformálně. Místo úhrady a vyúčtování však podali žaloby na neplatnost rozhodnutí orgánů spolku a pokračují v jednání poškozujícím žalobce.

Žalobce nemá jinou možnost než se domáhat ochrany svých práv u soudu. S ohledem na výši škody a jednání žalovaných navrhuje žalobce, aby soud žalobě vyhověl v plném rozsahu.

V Krupce dne 12. 5. 2026

Miroslav Brožek
předseda spolku
Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

*Přílohy:**

1. Plná moc pro zástupce (bude doplněno)
2. Výpisy z účtu spolku
3. Zápis z výboru oddílu 19. 12. 2023
4. Předžalobní výzvy
5. Faktury za energie
6. Seznam důkazů (detailní)